

경고·주의요구 및 통보

1. 제 목 : 구매계약 및 관리 부적정

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 수의계약 집행 관리 부적정

1) 업무개요

본사 계약관리부에서는 '19년 3월 보훈병원 및 보훈요양원 대상 관급식 ○○ 구매를 추진하여 경쟁입찰을 통한 계약을 [표 1]과 같이 체결하였습니다.

[표 1] '19년 관급식 ○○구매 체결 현황

(단위 : 천 원)

계약상대자	계 약 명	계약일자	계약기간	계약금액
DD1	2019년 일반 관급식용 캔 등 8종 구입	19.3.4	19.4.1.~20.3.31.	###,###

2) 관계법령 및 판단기준

「국가계약법시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)제1항제5호에서는 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 2천만 원 이하의 물품의 제조·구매 및 용역계약과 여성·장애인·사회적기업과 체결하는 5천만 원 이하의 계약에 대해 수의계약을 체결할 수 있도록 정하고 있습니다.

또한 같은 법 29조(분할수의계약)에서는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때 등의 경우를 제외하고는 분할 수의계약을 하지 못하도록 정하고 있습니다.

한편 본사에서는 소속기구에서 공통으로 사용하는 의약품, 진료재료 등에 대하여 ○○구매 계약을 체결하고, 소속기구에서는 본사 ○○구매 계약 사항에 따라 집행하고 있습니다.

따라서 동일 품목에 대해 다수 건으로 분할하여 수의계약을 체결할 경우 분할 계약의 필요성을 검토하고, 분할 계약이 필요한 경우라도 수의계약 가능 기준금액(2천만 원)의 범위내에서 계약 내용을 이행하여야 하며, ○○구매 계약 품목은 소속 기구에서 자체 구매 계약을 하지 않고 ○○구매 계약 사항에 따라 집행 관리를 하여야 합니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원에서는 2019년 공단 경관급식용 ○○ 구매 최종 낙찰자가 (주)정식품으로 결정되자, ○○구매계약 제품(그린비아) 제공 시 환자들의 부적응증 발생과 환자 선호도를 이유로 대상라이프사이언스(주) 제품(뉴케어)에 대하여 [표 2]과 같이 ○○병원 및 요양병원 경관급식용 계약 2건으로 자체 분할 수의 계약을 체결하였습니다.

[표 2] '19년 ○○보훈병원 경관급식용 자체구매 계약 내역

(단위 : 천 원)

계약상대자	계 약 명	계약일자	계약기간	계약금액
DD2	보훈병원 영양과 경관급식용 (뉴케어 일반300TF 등 6종)	19.4.7	19.4.8. ~20.3.31.	##,###
	요양병원 영양과 경관급식용 (뉴케어 일반300TF 등 7종)			##,###

특히 2019년 본사 관급식 ○○구매계약 예정량 조사 시, ○○병원에서는 사용 예정량을 ###,###개로 제출하였으나, 실제 ○○구매 계약 제품(DD3)은 예정량 대비 38% 수준인 ###,###개, ##,###천 원을 구매하고, 자체 수의계약한 제품(DD4)은 ###,###개, ###,###천 원 규모로 집행하였습니다.

그 결과 자체 수의계약 기준금액 20,000천 원을 초과하여 집행하였고, ○○구매 시 제출한 사용 예정량의 70% 이상을 자체 수의 구매하여 ○○구매 계약상 대자에 대한 계약 불성실 이행을 초래하였습니다.

나. 소모품 비단가 구매 부적정

1) 업무개요

○○보훈병원에서는 '19년 3천만 원 이상 비품 등 물품 구매를 위하여 입찰 ##건, 수의계약 ###건, 소액수의견적 #건 등 총 ###건에 대한 계약을 체결하였습니다.

2) 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에서는 계약체결의 기본 원칙을 일반경쟁을 통한 입찰의 방법으로 정하고 있으며 계약의 목적, 성질, 규모에 따라 필요하다고 인정될 경우 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한 기획재정부 계약제도과-1591('11.12.29)의 유권해석에 따르면 기존에 수의계약에 의하던 것을 경쟁입찰로 변경하더라도 법령의 위반이나 기존 계약 상대방의 권리를 침해한다고 볼 수 없다고 하였습니다.

따라서 ○○보훈병원은 연간 정기적으로 다량의 구매가 이루어지는 물품계약의 경우 계약의 목적·성질 등을 고려하여 경쟁입찰방식 또는 수의계약방식을 검토하여 연간단가계약을 추진하고, 기존 수의계약에 의하던 것도 계약 조건의 변경이나 운영 상황의 변화에 따라 경쟁입찰로 변경하는 등 공정경쟁 및 경영효율을 위해 노력해야 합니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원의 '19년 소모품 계약내역을 확인한 결과, [표 1] 같이 연간 동일제품에 대해 빈번하게 구매가 이루어지는 물품임에도 경쟁입찰이나 수의계약의 방법으로 계약을 추진하지 않고 특정업체와 비단가로 계약을 지속 체결하여 단가 대응력을 저하시키고 비효율적인 계약행정 처리를 하였습니다.

[표 3] '19년 소모품 비단가 구매 계약 내역

(단위: 천 원)

물품명	연간 구입집행(건)	연간 구매금액	비 고
점보롤화장지	##	###,###	· 특정업체 구입
손소독제	##	##,###	· 특정상품 구입
환자입원용품	##	##,###	· 특정업체 구입

4. 관계기관 의견 : ○○보훈병원은 “가”항과 관련하여 ○○구매 계약 사항에 대한 성실한 이행과 자체 구매 시 집행 관리를 철저히 하겠다고 하였으며 “나”항과 관련하여 계약의 목적, 성실, 규모 고려하여 관련법에 따라 계약을 추진하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○보훈병원장(관리이사)은

- “나”항과 관련하여 비단가 소모품 구매에 대해 계약의 목적, 성질, 규모를 고려한 연간단가 계약을 추진하시고(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 및 「주의」 조치 하시기 바랍니다.(경고, 주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
BB1부	보건직4급	AA10	♪♪과장	'14.08.25. ~ 현 재	좌 동	“가”항 경 고
BB7	사무직4급	AA11	♪♪과장	'18.07.01. ~ 현 재	좌 동	“나”항 주 의